

CHI TIẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Tên thủ tục	Mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư
Mã thủ tục	6.003632
Số quyết định	497/QĐ-BXD
Cấp thực hiện	Tỉnh
Loại thủ tục	TTHC do Bộ, cơ quan, địa phương quy định
Lĩnh vực	Nhà ở và công sở
Đối tượng thực hiện	Cán bộ, công chức, viên chức
Cơ quan có thẩm quyền	Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Địa chỉ tiếp nhận HS	
Cơ quan được ủy quyền	
Cơ quan phối hợp	

TRÌNH TỰ THỰC HIỆN

+ Đơn vị được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao bố trí nhà ở phục vụ tái định cư có trách nhiệm xác định dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại trên địa bàn để mua nhà ở thương mại làm nhà ở phục vụ tái định cư và lập phương án mua nhà ở để báo cáo Sở Xây dựng nơi có nhà ở đó thẩm định;

+ Trong thời hạn tối đa 30 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị của đơn vị được giao bố trí tái định cư kèm theo phương án mua nhà ở, Sở Xây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với cơ quan tài chính, tài nguyên và môi trường cấp tỉnh thẩm định để trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án;

+ Trong thời hạn tối đa 15 ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt phương án mua nhà ở.

THÀNH PHẦN HỒ SƠ

Tên giấy tờ	Mẫu đơn, tờ khai	Số lượng
Văn bản đề nghị kèm theo phương án mua nhà ở và hồ sơ pháp lý của dự án nhà ở thương mại dự kiến mua để làm nhà ở tái định cư		1 bản chính

CÁCH THỨC THỰC HIỆN

Hình thức nộp	Thời hạn giải quyết	Phí, lệ phí	Mô tả
Trực tiếp	45 ngày	Miễn phí	
Trực tuyến	45 ngày	Miễn phí	
Qua bưu điện	45 ngày	Miễn phí	

CĂN CỨ PHÁP LÝ

Tên văn bản pháp lý	Mã văn bản
Nghị định số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Nhà ở;	95/2024/NĐ-CP
Luật Nhà ở số 27/2023/QH15	27/2023/QH15

CƠ QUAN THỰC HIỆN

Văn phòng Sở Xây dựng

YÊU CẦU, ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN

Việc mua nhà ở thương mại để làm nhà ở phục vụ tái định cư được thực hiện tại khu vực không đầu tư xây dựng dự án nhà ở phục vụ tái định cư theo quy định tại khoản 2 Điều 49 Luật Nhà ở và áp dụng trong trường hợp mua nhà ở hình thành trong tương lai đã đủ điều kiện được bán theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản hoặc mua nhà ở có sẵn.

KẾT QUẢ XỬ LÝ

Quyết định phê duyệt phương án mua nhà ở thương mại làm nhà ở tái định cư.

Mã: KQ.H43.000035

TỪ KHÓA

MÔ TẢ